

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2076/2532	พนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายสะมะแอ เช๊ะอุแด	โจทก์
	นายอับลอรอแม วาจิ กับพวก	จำเลย
	นายดอเลาะ สาแม จำเลยที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายสะมะแอเช๊ะอุแด ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามมาตรา 288 และฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามมาตรา 288,80 แต่การกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นการกระทำความผิดเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบทจึงให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288ซึ่งเป็นบทหนัก ให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 20 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 95,94)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน250,000 บาท (อันดับ 7,79)

คำสั่ง

พิเคราะห์ข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่ควรให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์ข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่ควรให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-นาม ยิ้มแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>